



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/541/2026, de 8 de junio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 21 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca), para pasar de suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI) a otra clasificación de suelo rústico. Expte.: EAES/2026/041.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 21 del PGOU, para pasar de suelo rústico con protección de infraestructuras, a otra clasificación de suelo rústico.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es competente para dictar la presente Orden de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

La vigente Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciudad Rodrigo fue aprobada definitivamente el día 17 de septiembre de 2009 por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca (B.O.C. y L. 08/01/2010).

Entre otras determinaciones, el PGOU de Ciudad Rodrigo establece la reserva territorial clasificada como suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI), prevista para una infraestructura ferroviaria de alta velocidad Madrid-Lisboa/Oporto.

El objeto de la Modificación Puntual es la modificación puntual del P.G.O.U. que se formula con el fin de suprimir la reserva territorial clasificada como suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI), prevista para una infraestructura ferroviaria de alta velocidad Madrid-Lisboa/Oporto que no ha sido promovida ni cuenta con instrumentos que posibiliten su ejecución, procediendo a su reclasificación a la categoría de suelo rústico que corresponda conforme a la normativa vigente y a las características del territorio, con el fin de eliminar una afección urbanística sin respaldo técnico ni jurídico y restablecer la coherencia del planeamiento municipal.

El ámbito de la presente Modificación del Plan General de Ordenación Urbana se corresponde con el trazado previsto en el planeamiento vigente para el corredor ferroviario de alta velocidad a su paso por el término municipal de Ciudad Rodrigo.

Dicho ámbito configura una franja territorial continua de orientación general noreste-suroeste, asociada al corredor de infraestructuras existente. En su recorrido por el entorno del núcleo urbano, el trazado presenta una bifurcación en dos ramales diferenciados.

La superficie total afectada asciende a 6.179.762,36 m² de suelo, comprendiendo terrenos mayoritariamente de carácter rústico y periurbano, con presencia puntual de infraestructuras lineales y usos agrarios. Se trata, por tanto, de un ámbito de gran extensión y marcado carácter longitudinal, cuyo elemento estructurante principal es el corredor ferroviario de alta velocidad.

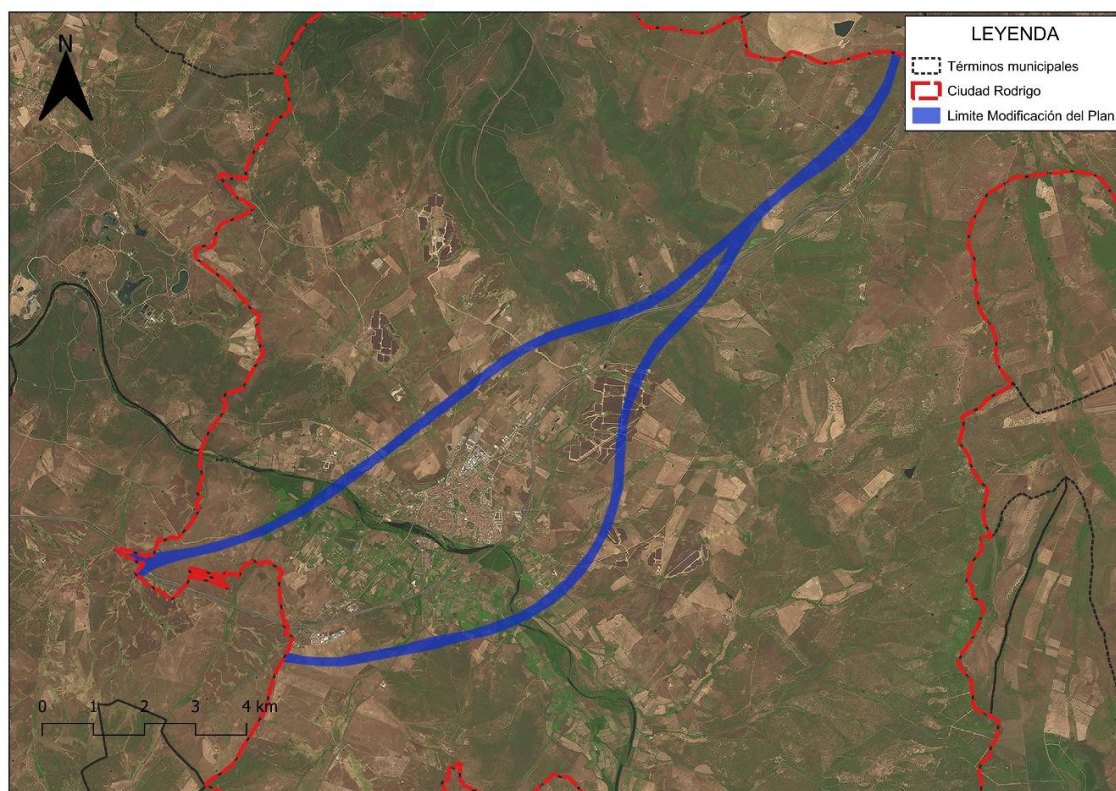


Foto aérea del ámbito de estudio. Fuente IGN. Escala. 1:75.000.

La Modificación Puntual se orienta a la consecución de los siguientes objetivos y criterios de ordenación:

En primer lugar, adecuar el planeamiento urbanístico municipal a la realidad territorial, administrativa y sectorial vigente, eliminando una determinación urbanística que ha perdido su justificación como consecuencia de la inexistencia de planificación ferroviaria efectiva para la infraestructura inicialmente prevista.

Asimismo, la Modificación persigue suprimir las limitaciones y restricciones derivadas de la actual clasificación como suelo rústico con protección de infraestructuras, que gravan a los terrenos afectados sin respaldo en la normativa sectorial ferroviaria vigente, restituyendo un régimen urbanístico acorde con la naturaleza y características reales del suelo.

Igualmente, se pretende reforzar la seguridad jurídica del planeamiento, clarificando el régimen urbanístico aplicable al ámbito y eliminando la incertidumbre derivada de la coexistencia de una protección formal sin correspondencia con afecciones reales o con instrumentos sectoriales aprobados, lo que permitirá una aplicación homogénea de la normativa y reducirá el riesgo de interpretaciones contradictorias.

Por último, la Modificación tiene como finalidad garantizar la proporcionalidad y coherencia de las limitaciones urbanísticas, ajustando la clasificación del suelo rústico a los valores, condicionantes y afecciones efectivamente existentes, conforme a los principios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen la actividad urbanística según la legislación vigente.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Salamanca.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Salamanca.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que emite informe.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León occidental, que emite informe.
- Dirección General del Sector Ferroviario, que emite informe.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, por el término de Ciudad Rodrigo discurren varios cauces públicos, pudiendo verse afectada la zona de protección de alguno de ellos por el cambio de clasificación del suelo. No obstante, puesto que simplemente se trata de una modificación de la clasificación dentro de la categoría de suelo rústico del municipio, en principio no es esperable ninguna incidencia en el régimen de corrientes, ni afección a zonas o terrenos inundables. Así como tampoco al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección.

En cuanto a la posible afección a la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos, este Organismo de cuenca considera que el presente instrumento de planeamiento no supone en sí mismo un aumento del volumen de vertido ni del consumo de agua en el municipio de Ciudad Rodrigo.

Respecto al abastecimiento, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo tiene inscrito en el Registro de Aguas de este Organismo de cuenca un aprovechamiento de aguas, de referencia C/CP- 1660/2009-SA, con destino al abastecimiento de Ciudad Rodrigo y de todas las entidades menores adscritas a este Ayuntamiento. Dicho aprovechamiento otorga un caudal medio equivalente de 39,55 l/s, un caudal máximo instantáneo de 118,65 l/s y un volumen máximo anual de 1.247.425,5 m³, y con el mismo se estima que se puede abastecer a 13.975 habitantes. Actualmente el municipio de Ciudad Rodrigo cuenta con una población inferior a la contemplada en la concesión.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2026, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Informar favorablemente la Modificación Puntual n.º21 del PGOU de Ciudad Rodrigo relativa a la supresión de la categoría de suelo rústico con protección de infraestructuras (R-PI), con la indicación de que la Comisión, en la sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2022, acordó informar que «se ha estudiado la afección indirecta que produce en su conjunto la proliferación de plantas fotovoltaicas sobre los bienes de interés cultural o los bienes inventariados del término municipal de Ciudad Rodrigo, y considerado que ya ha resultado totalmente colmatada la capacidad de la «socampana» de Ciudad Rodrigo para acoger nuevas iniciativas de plantas de energías renovables, a los efectos de la obtención de la autorización previa acorde con lo dispuesto en el Artículo 83 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.»

Indica, además, que, sin perjuicio de otros informes y autorizaciones que sean necesarios, cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial es que no tiene riesgo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en el riesgo por carretera, y es medio en el caso del ferrocarril.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, informa a través de su Sección de Protección Ambiental que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, informa no se observan deficiencias relevantes que pudieran impedir su aprobación.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, Occidental, informa que esta Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca, perteneciente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no tiene competencia sobre el objeto de la Modificación puntual n.º 21 debido a que la supresión de la reserva territorial clasificada como suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI) pertenece a una infraestructura ferroviaria y no a una infraestructura de carreteras.

Con independencia de lo anterior, la reserva de suelo ferroviaria cruza la autovía A-62 y la carretera N-620 en varias zonas, en las cuales, en ningún caso, se puede suprimir el suelo rústico de protección de infraestructuras, en lo que respecta a la Red de Carreteras del Estado.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa que, tras revisar la información proporcionada, esta Gerencia de Área confirma que no le corresponde determinar la necesidad de reserva de suelo para nuevas infraestructuras ferroviarias. En cuanto a la planificación de dichas infraestructuras y la reserva de terrenos, conforme

a lo dispuesto en la LSF, el órgano competente para emitir informes sobre este asunto es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras.

La Dirección General del Sector Ferroviario, informa que la Subdirección General de Planificación Ferroviaria no tiene competencias en materia de medio ambiente y, por tanto, no se va a pronunciar en este sentido sobre la documentación recibida.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «modificación puntual n.º 21 del PGOU para pasar de suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI) a otra clasificación de suelo rústico, en el municipio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación es parcialmente coincidente con la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicha modificación permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual n.º 21 del PGOU para pasar de suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI) a otra clasificación de suelo rústico, en el municipio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 8 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ